

MAZLAN B. MAHDI
lwn
KHAZAIMATOL SHIMA BT. SUBARI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tan Sri Dato' Setia Dr. Ibrahim b. Lembut (Pengerusi) , YA Dato' Seri Dr. Md. Yusup b. Che Teh (Ahli Panel), YA Datuk Aidi b. Moktar (Ahli Panel), pada **27 Mac 2017 / 28 Jamadil Akhir 1438H**]

[**Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0002-2017**]

[**Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003**]

Peguam Syarie Pemohon : Dato' Amli b. Embong dari Tetuan Amli & Associates.

Peguam Syarie Responden: -

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut :

- i. Bahawa satu semakan dibuat terhadap keputusan terdahulu Yang Arif Hakim Bicara [MTS] dalam kes permohonan no. 10400-038-0670-2016.

- 
- ii. Bahawa perintah dalam permohonan ex-parte no. 10400-038-0670-2016 bertarikh 21/11/2016 dikekalkan dan dibicarakan secara inter-parte.
 - iii. Apa-apa Perintah yang perlu dan difikirkan patut oleh Mahkamah.

FAKTA KES

[2] Pemohon dan Responden merupakan pasangan suami isteri yang berkahwin pada 23/3/2013. Hasil perkahwinan, mereka memperolehi seorang anak lelaki yang bernama Luqmanul Hakeem (lahir 22/4/2015).

[3] Pada 21/11/2016, Pemohon telah mendapat satu perintah interim hak jagaan anak secara ex-parte melalui kes no. 10400-038-0670-2016. Walaubagaimanapun, pada 6/12/2016 di dalam prosiding pendengaran secara inter-parte, Hakim Bicara MTS telah memerintahkan perintah interim hak jagaan anak secara ex-parte tersebut dibatalkan.

[4] Pemohon telah memfailkan Permohonan Semakan kepada Mahkamah yang Mulia ini untuk membuat semakan terhadap Perintah tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas perintah Hakim Bicara pada 6/12/2016 yang memutuskan perintah sementara hak jagaan anak hak jagaan anak secara *ex-parte* tersebut dibatalkan.

[6] Berdasarkan Notis Permohonan Pemohon bertarikh 4/1/2017, Pemohon menyatakan bahawa permohonan semakan ini dibuat atas alasan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila ;-

- a) memutuskan kes berdasarkan penjelasan Responden semata-mata melalui soaljawab bukannya dalam bentuk keterangan atau affidavit bersumpah.
- b) memutuskan kes dengan tidak memberi peluang kepada Pemohon untuk memfailkan Affidavit Balasan.

[7] Di dalam affidavit sokongannya bertarikh 4/1/2017, Pemohon mendeposkan bahawa Hakim Bicara membatalkan perintah interim secara *ex-parte* dan menolah permohonan *inter-parte* dari didengar selepas mendengar penjelasan dari pihak Responden yang hanya menjawab soalan dari Hakim Bicara, bukanlah dalam bentuk keterangan bersumpah mahupun dalam bentuk affidavit.

[8] Kami merujuk kepada seksyen 198 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] yang menyatakan sesuatu perintah interim tidak boleh dirayu. Oleh yang demikian, Pemohon telah bertindak betul apabila menfailkan permohonan semakan ini.

[9] Prinsip semakan telah secara jelas diberikan oleh Panel Rayuan dalam kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman* [2012] Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor (Kes Mal (Semakan) No : 10000-003-0009-2011), seperti berikut :

‘Dalam tindakan semakan, Mahkamah atasan boleh memberi arahan-arahan lanjut untuk pembedulan jika ada ataupun menilai samada perintah yang dikeluarkan itu telah **secara material bercanggah** dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak dan **perlu diperbetulkan atau dibatalkan dengan segera.**’

[10] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Permohonan no. 10400-038-670-2016, iaitu kes permohonan perintah interim *ex-parte* yang difailkan oleh Pemohon pada 11/11/2016. Permohonan Pemohon tersebut telah disertakan dengan satu Notis Perakuan Segera yang difailkan Peguam Syarie Pemohon.

[11] Sesuatu perintah interim *ex-parte* boleh dikeluarkan oleh Mahkamah sekiranya terdapat alasan khas atau elemen keterdesakan sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 201 (3) ETMMS 2003. Seksyen tersebut menyatakan ;

“ Jika pemohon ialah plaintif dan kes itu satu kes yang mendesak, permohonan itu boleh dibuat secara *ex-parte* yang hendaklah disokong dengan affidavit.....”

[12] Permohonan Pemohon telah didengar oleh hakim bicara MTS pada 17/11/2016 dan kes tersebut telah ditangguhkan untuk keputusan pada 21/11/2016. Pada 21/11/2016, hakim bicara telah meluluskan permohonan Pemohon dan memerintahkan hak jagaan sementara anak tersebut diserahkan kepada Pemohon dan Responden diberikan hak lawatan. Kes telah ditangguhkan pada 6/12/2016 untuk pendengaran secara *inter-parte* dan Pemohon telah diarahkan untuk menyampaikan perintah tersebut kepada Responden dalam tempoh 5 hari.

[13] Pada 6/12/2016 semasa prosiding pendengaran secara *inter-parte*, Responden telah hadir dan menyatakan bahawa beliau telah menfailkan Affidavit Jawapan ke mahkamah pada 5/12/2016. Responden juga menyatakan bahawa beliau dan Pemohon masih lagi tinggal bersama dan masih lagi tidur sekatil dengan Pemohon menyebabkan sukar untuk mematuhi perintah hak jagaan sementara yang diperolehi oleh Pemohon

pada 22/11/2016. Pernyataan Responden ini telah disahkan oleh pihak Pemohon dan hakim bicara kemudiannya telah membatalkan perintah tersebut.

[14] Kami telah meneliti rekod catatan hakim bicara dan mendapati catatan berikut ;

“ R:..... sejak perintah mahkamah dikeluarkan pada 21/11, saya hanya diberikan hak melawat kepada anak tersebut, kami masih tinggal di rumah yang sama dan tidur sekatil, o leh itu saya tidak dapat mengikut perintah ini dengan sebaiknya. Kalau saya buat sedemikian ia akan mendatangkan keadaan yang tak baik kepada kami. Apabila anak menangis nak kan susu daripada saya suami akan halang saya daripada ambil anak ini berdasarkan perintah mahkamah no.6 ini. Saya masih mengeluarkan susu dan anak masih memerlukan susu. Esok suami akan keluar negara dan saya akan uruskan hal anak”

[15] Kami juga mendapati bahawa Responden telah menfailkan Affidavit Jawapan kepada Mahkamah sehari sebelum tarikh pendengaran permohonan secara *inter-parte*. Pada hemat kami, hakim bicara telahpun berpeluang meneliti Affidavit Jawapan tersebut sebelum prosiding kes pada 6/12/2016.

[17] Berdasarkan Afidavit Jawapan serta pernyataan Responden dan juga pernyataan Pemohon di hadapan mahkamah pada tarikh tersebut, hakim bicara telah berpendapat bahawa perintah hak jagaan sementara secara *ex-parte* yang diberikan kepada Pemohon adalah tidak wajar dan ianya patut dibatalkan. Ini adalah kerana, pihak-pihak masih lagi tinggal bersama dan terma-terma di dalam perintah sementara tersebut tidak dapat dilaksanakan.

[18] Soalnya di sini, adakah hakim bicara boleh memutuskan kes berdasarkan penjelasan Responden di hadapan mahkamah dan bukannya dalam bentuk keterangan atau afidavit bersumpah? Persoalan inilah yang dibangkitkan oleh Pemohon dalam permohonan semakan ini.

[19] Pada hemat kami, persoalan ini sebenarnya tidak berbangkit kerana sebagaimana yang kami ulas di perenggan 15 penghakiman ini, hakim bicara telahpun berpeluang meneliti Afidavit Jawapan Responden yang difailkan sehari lebih awal iaitu pada 5/12/2016. Dengan kata lain, keputusan hakim bicara telahpun mengambilkira afidavit bersumpah yang diikrarkan oleh Responden.

[20] Berkenaan hak untuk menfailkan Afidavit Balasan, ianya bukanlah hak mutlak Pemohon tetapi merupakan hak dan budibicara mahkamah sama ada untuk membenarkan atau tidak. Ianya berbeza dengan Afidavit

Pemohon dan Afidavit Jawapan yang memang merupakan hak mutlak pihak Pemohon dan Responden untuk menfailkannya. Kedudukan Afidavit Balasan adalah sama dengan Jawapan kepada pembelaan di dalam kes yang dimulakan dengan saman dimana Seksyen 69 ETMMS 2003 memperuntukkan;-

Seksyen 69. Jawapan

Mahkamah boleh, atas alasan yang mencukupi, memberi kebenaran untuk memfailkan dan menyerahkan suatu jawapan kepada pembelaan, sama ada pembelaan itu ialah pembelaan terhadap suatu tuntutan atau tuntutan balas.

[21] Sesuatu perintah interim hak jagaan hanya boleh diberikan sekiranya mahkamah berpuashati wujudnya hal keadaan yang memerlukan perintah sedemikian diberikan. Ini adalah berdasarkan sub-seksyen 201(10) ETMMS 2003 yang memperuntukkan;-

Seksyen 201. Perintah interim tentang hadhanah

(1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 2/2003] jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan hadhanah seseorang kanak-kanak dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan

memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang hadhanah kanak-kanak itu, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.

[22] Setelah meneliti segala rekod kes, kami berpuashati bahawa hakim bicara adalah betul apabila membuat perintah pembatalan perintah hak jagaan interim atas sebab tiadanya unsur keterdesakan dan hal keadaan yang memerlukan perintah sedemikian diberikan kerana pihak-pihak masih tinggal bersama dan tidur sekatil.

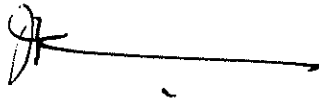
[23] Kami ingin tegaskan disini agar para hakim yang mendengar permohonan perintah interim secara *ex-parte* hendaklah lebih teliti dengan cermat dalam menimbang setiap fakta dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon supaya apa-apa perintah secara *ex-parte* tidak diberikan dengan begitu mudah.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan dan afidavit sokongan Pemohon, kami sebulat suara memutuskan dan memerintahkan:-

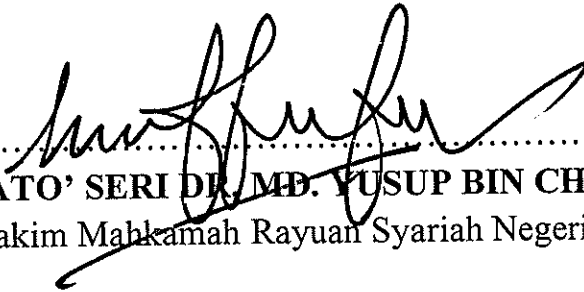
1. Permohonan semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



1. **Y.A.A TAN SRI DATO' SETIA DR. IBRAHIM BIN LEMBUT**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A. DATO' SERI DR. MD. YUSUP BIN CHE TEH**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **Y.A DATUK AIDI B. MOKTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor